ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BL. M53 – SCARA 2

C.I.F. 12818667 · Str. Poet Panait Cerna nr. 2, bl. M53, sc. 2, Sector 3, București

Date de contact: afișate la avizier

FIȘA DREPTURILOR ȘI OBLIGAȚIILOR PROPRIETARULUI DIN CONDOMINIU

Fișă întocmită conform Legii nr. 196/2018, Statutului Asociației (conținutul-cadru – Ordinul MDRAP nr. 1058/2019) și Regulamentului condominiului

Supusă aprobării în Adunarea Generală din 05.11.2026 (reconvocare 12.11.2026)

1. Temei legal și statutar

- Legea nr. 196/2018: art. 14–17 (acordul de asociere, calitatea de membru), art. 28–33 (drepturi și obligații), art. 30 (notificări), art. 31 (accesul în proprietate), art. 32 (consolidare, fațade), art. 33 (înstrăinarea proprietății), art. 47–49 (adunarea generală, vot, reprezentare), art. 71–78 (fonduri, cote, termene de plată, penalități, acțiune în instanță).
- Statutul Asociației: art. 14–18 (membri, drepturi, obligații), art. 21 (vot și reprezentare), art. 13 (termen de plată, penalități), art. 38–40 (acces, restanțe), art. 47–48 (date de contact, comunicare).
- Regulamentul condominiului: art. 5–22 (folosința părților comune, conduită și bună vecinătate), art. 23–24 (sesizări).

2. Drepturile proprietarului

- să participe, cu drept de vot, la adunarea generală (un vot pentru fiecare unitate de proprietate), personal sau prin reprezentant cu împuternicire scrisă; să aleagă și să fie ales în organele Asociației (art. 15 statut);
- să fie informat asupra tuturor aspectelor activității Asociației; să solicite în scris și să primească copii după orice document, suportând costul multiplicării (art. 28 lege; art. 16 statut);
- să primească explicații privind calculul cotei de contribuție și să o conteste în scris în 10 zile de la afișarea listei de plată; președintele răspunde în 10 zile (art. 28);
- să sesizeze președintele, comitetul executiv, cenzorul, compartimentul de asociații al Primăriei Sectorului 3 sau instanța pentru hotărâri/decizii contrare legii ori prejudiciabile (art. 29; art. 36–37 statut);
- să folosească proprietatea individuală și părțile comune potrivit destinației, fără a afecta drepturile celorlalți (art. 6–7 regulament);
- să comunice cu Asociația prin canalele oficiale: avizier, e-mail adresa oficială de e-mail a Asociației (afișată la avizier), cutia poștală (parterul scării 2), scrisoare recomandată (art. 48 statut); să primească pe e-mail convocatoarele, hotărârile și listele de plată, dacă a comunicat adresa;
- să primească adeverința privind achitarea la zi a cotelor, în 3 zile lucrătoare de la cerere (art. 33);
- să i se restituie fondul de rulment la înstrăinarea proprietății, dacă nu are datorii (art. 72; art. 10 alin. (4) statut);
- să beneficieze de preaviz scris de 5 zile (24 h în urgență) înainte de accesul în proprietatea sa pentru lucrări la părțile comune (art. 31).

3. Obligațiile proprietarului – cu termene

Nr.	Obligația	Termen / temei
1	Achită lunar cota de contribuție la cheltuielile Asociației afișată pe lista de plată, în contul ING RO51 INGB 0000 9999 0878 6932 sau la casierie	max. 30 de zile calendaristice de la afișarea listei – art. 77 lege; art. 13 alin. (3) statut
2	Suportă penalitățile de întârziere stabilite de AG (max. 0,2%/zi), aplicate după 30 de zile de la scadență	art. 77; art. 13 statut
3	Contribuie la fondul de rulment, fondul de reparații și fondurile	conform hotărârii AG – art. 71–72

Nr.	Obligația	Termen / temei
	speciale aprobate de AG, proporțional cu cota-parte indiviză / criteriile legale	
4	Notifică în scris președintelui schimbările privind numărul persoanelor din apartament (deces, căsătorie, naștere, persoane luate în spațiu, chiriași/comodatari)	10 zile – art. 30 alin. (1)
5	Comunică președintelui și administratorului datele de contact (telefon, e-mail) și le actualizează	la semnarea formularului; la orice schimbare – art. 47 statut
6	Menține proprietatea individuală și instalațiile proprii (sanitare, încălzire, gaze, electrice) în stare bună de funcționare și siguranță, pe cheltuiala sa	permanent – art. 30 alin. (2)–(3); art. 17 statut
7	Repară stricăciunile sau suportă cheltuielile pentru daunele provocate părților comune ori altor proprietăți	art. 30 alin. (4); art. 14 regulament
8	Permite accesul președintelui/membrului CE, administratorului și personalului calificat în proprietatea sa pentru inspecția, repararea sau înlocuirea elementelor comune	preaviz 5 zile / 24 h în urgență – art. 31; art. 38 statut
9	Nu modifică părțile comune, fațada, structura sau instalațiile comune fără aprobările legale și acordul AG; lucrările la instalația de gaze – numai cu operatori autorizați ANRE	art. 32; art. 13–15 regulament
10	Nu depozitează obiecte pe părțile comune, nu blochează căile de acces/evacuare și accesul la robinetul comun de gaze, contoare, tablouri electrice	art. 11–12 regulament
11	Depozitează deșeurile menajere numai în ghenă și deșeurile reciclabile în containerele Primăriei; nu introduce substanțe periculoase în condominiu	art. 19 regulament; hotărârea AG din 19.11.2025
12	Respectă liniștea în intervalele 22:00–08:00 și 13:00–14:00 (Legea nr. 61/1991) și intervalul suplimentar stabilit de AG; lucrările zgomotoase numai în zilele lucrătoare, 08:00–13:00 / 14:00–20:00	art. 20 regulament
13	Informează chiriașii, locatarii și persoanele găzduite asupra regulamentului și răspunde pentru respectarea lui de către aceștia; rămâne răspunzător față de Asociație pentru obligațiile chiriașului	art. 30 alin. (5) lege; art. 5 regulament
14	La înstrăinarea proprietății: prezintă notarului adeverința de achitare la zi (sau cumpărătorul preia expres datoriile); predă certificatul de performanță energetică; noul proprietar comunică datele sale președintelui	adeverință valabilă 30 de zile; noul proprietar – 10 zile lucrătoare – art. 33
15	Semnează acordul de asociere / actul adițional pentru a dobândi calitatea de membru; respectă statutul, acordul, regulamentul și hotărârile AG, care sunt obligatorii și pentru cei absenți sau care au votat împotrivă	art. 17, art. 48 alin. (4)
16	Ia măsuri, împreună cu ceilalți proprietari, pentru consolidarea, modernizarea și reabilitarea termică a condominiului și pentru reducerea riscului seismic	art. 32; art. 18 statut

4. Consecințele neîndeplinirii obligațiilor

- restanțe mai mari de 60 de zile de la scadență / 90 de zile de la afișarea listei: Asociația, prin președinte, poate acționa proprietarul în instanță, cu informarea membrilor prin afișare (art. 78 lege; art. 40 statut); datoriile mai vechi de 3 luni, peste salariul minim brut, se pot nota în cartea funciară (art. 33);
- refuzul accesului în proprietate pentru lucrări la părțile comune atrage răspunderea civilă și, după caz, penală (art. 31 alin. (2));
- daunele provocate părților comune sau altor proprietari se repară pe cheltuiala celui vinovat; faptele contravenționale se sesizează Poliției Locale / autorităților competente (art. 23–24 regulament);

- hotărârile adunării generale sunt obligatorii pentru toți proprietarii din condominiu, inclusiv pentru cei care nu sunt membri (art. 48 alin. (4)).

5. Reprezentarea în adunarea generală (art. 49 alin. (3) lege; art. 21 statut)

- un proprietar poate fi reprezentat de un membru al familiei sau de altă persoană, cu împuternicire scrisă și semnată (model – doc. 10); un membru poate reprezenta cel mult un membru absent;
- președintele, membrii CE, administratorul, cenzorul și membrii familiilor lor nu pot primi mandat de reprezentare;
- în cazuri excepționale sau când nu s-a întrunit cvorumul, acordul/dezacordul se poate exprima prin declarație scrisă (model – doc. 11), depusă în original la președinte sau în cutia poștală.

Notă: *Fișa se afișează la avizier și se înmânează fiecărui proprietar (pe hârtie sau pe e-mail) împreună cu statutul și regulamentul, în 7 zile de la adoptare. Proprietarul semnează de luare la cunoștință pe lista de prezență / formularul de date de contact.*

Întocmit, Președinte,	**Vizat, Cenzor,**
Președintele Asociației (ap. 36)	Cenzorul Asociației (P.F.A.)
Semnătura: _____	Semnătura: _____
Data: ____ / ____ / _____	Data: ____ / ____ / _____